

1510186-80.2017.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Luiz Fernando Angiolucci

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... condenação anterior pelo crime de roubo majorado, cuja extinção da pena por cumprimento ocorreu em 28 de julho de 2015 (autos nº 0003258-71.2009.8.26.0238 - 1ª Vara de Ibiúna); na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena; a quantidade de pena e a reincidência do réu impõem a fixação do regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1510186-80.2017.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510186-80.2017.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2085/17/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964 - DEL.POL.IBIÚNA, 2085/17/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964 - DEL.POL.IBIÚNA, 2085/17/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964 - DEL.POL.IBIÚNA, 2085/17/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964/2017 - DEL.POL.IBIÚNA, 233161 - DEL.POL.IBIÚNA, 2085/2017/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964 - DEL.POL.IBIÚNA, 2085/2017/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964 - DEL.POL.IBIÚNA, 2085/2017/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964 - DEL.POL.IBIÚNA, 2085/2017/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964 - DEL.POL.IBIÚNA, 2085/2017/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2011964 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO LIMA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Angiolucci

Vistos.

ALEX SANDRO LIMA DA SILVA, qualificado às fls. 49/53 dos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei nº 9.503/97, porque, supostamente, no dia 09 de agosto de 2017, por volta das 12h55min, na rua Monsenhor Cintra, 111, Jardim Sandra Maria, na cidade e Comarca de Ibiúna, conduziu veículo automotor, na via pública, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool em concentração por litro de sangue superior a 6 decigramas.

A denúncia foi recebida às fls. 71, bem como foi determinada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, com base no artigo 294 do CTB. Defesa às fls. 90/94.

Citação às fls. 103/108.

Decisão às fls. 115 que, em resumo, não absolveu sumariamente o réu.

Audiência de instrução às fls. 134, em resumo, com a oitiva de uma testemunha.

Carta precatória às fls. 140/143 com o interrogatório do réu.

Alegações finais do D. Ministério Público às fls. 153/156, em síntese: pleiteia-se a procedência da ação penal; quanto à dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias judiciais negativas; na segunda fase da aplicação da pena, incide a agravante da reincidência, pois o acusado ostenta condenação anterior pelo crime de roubo majorado, cuja extinção da pena por cumprimento ocorreu em 28 de julho de 2015 (autos nº 0003258-71.2009.8.26.0238 - 1ª Vara de Ibiúna); na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena; a quantidade de pena e a reincidência do réu impõem a fixação do regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal; pelas mesmas razões, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), tampouco a concessão do sursis (art. 77, CP).

A instrução do feito foi encerrada às fls. 157.

Alegações finais da D. Defesa às fls. 160/168, em resumo: a denúncia transcrita é absolutamente inepta por não descrever os sinais que indicam o comportamento fático do denunciado, que caracteriza a alteração de sua capacidade psicomotora, nem tampouco houve a descrição de como se deu a influência do álcool na condução do veículo; o relatório da autoridade deveria descrever quais as alterações da capacidade psicomotora do agente estavam comprometidas, de maneira detalhada, de acordo com os parâmetros do Anexo II, da Resolução nº 432/2.013; pleiteia-se, finalmente, seja julgada improcedente a pretensão acusatória para que seja o acusado absolvido sumariamente, nos termos do art. 397, III, do CPP, ou, alternativamente, desclassificar a conduta do acusado para as punições de natureza administrativa, estabelecidas no artigo 256 da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não se verificando nulidades a declarar, passo ao exame do mérito.

A pretensão inicial é procedente. Explico.

A materialidade do delito previsto no artigo 306, "caput", da Lei nº 9.503/97, está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de exibição e apreensão de fls. 07, exame toxicológico de dosagem alcoólica de fls. 09, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria do réu Alex Sandro Lima da Silva quanto ao delito previsto no artigo 306, "caput", da Lei nº 9.503/97, é inconteste.

O réu Alex Sandro Lima da Silva, em juízo, informou que ia exercer o direito de permanecer em silêncio.

Do depoimento da testemunha Waldemir Gonçalves Júnior, guarda civil municipal, em juízo, depreende-se, em síntese: no dia estavam na moto, patrulhando e, próximo à praça, viram o veículo já parado, próximo à faixa de pedestre; quando perceberam que ele acelerou o veículo sem sair do local; só acelerou o veículo; isso chamou a atenção; acharam que tinha alguma coisa estranha; encostaram ao lado dele e viram que tinha algo estranho com ele; abordaram-no e ele relatou que estava bebendo desde a data anterior; conduziram-no ao hospital e à delegacia, em seguida; no local, não utilizaram aparelho, não possuem; no hospital foi feito o exame de sangue; ele falou que estava bebendo desde o dia anterior, apresentava sinais, foi quando viram que ele estava meio cambaleando, estava "falando mole", conduziram-no para a delegacia e foi pedido exame de sangue dele; indagado se ele estava dirigindo o veículo, o depoente informou que ele estava próximo à faixa de pedestre, sozinho no veículo, dirigindo, e o depoente percebeu que ele tinha parado para alguém atravessar a faixa de pedestre, só que ele, com o carro desengatado, ficava acelerando o carro, acha que ele se perdeu um pouco na condução do veículo e começou a acelerar, foi o que chamou a atenção, acharam estranha a situação.

Fabio Carmo Silvano, em sede policial (fls. 05), narrou: "... estavam em patrulhamento com motos pela área central da cidade de Ibiúna-SP, quando o veículo

acima mencionado chamou a atenção dos agentes, pois o condutor estava acelerando o carro contra pessoas que estavam passando na faixa de pedestre, motivo pelo qual foi abordado. Na abordagem, consultaram os documentos do condutor e do veículo pelo CECOM, onde estava tudo em ordem, porém o indivíduo aparentava estar embriagado, pois estava com odor etílico e cambaleando, sendo assim o conduziram a esta Delegacia de Polícia. ...".

O depoimento da testemunha foi seguro e coeso, dotado de credibilidade e com força probatória apta a sustentar um decreto condenatório, considerando-se, inclusive, que está apoiado no Exame Toxicológico de Dosagem Alcoólica no. 14260/2017 de fls. 09 dos autos, que indicou, em resumo: resultado positivo para álcool etílico na concentração de 1,9 g/l (um grama e nove decigramas por litro de sangue). Ademais, nada se nota nos autos, de concreto, a afastar a credibilidade do depoimento da referida testemunha.

Continuando, de acordo com o parágrafo 2o., do artigo 306, da Lei no. 9.503/97, na redação da Lei no. 12.971/2014, a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

O inciso I, do parágrafo 1o., do artigo 306, do CTB, estabelece que as condutas previstas no "caput" serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Assim, possível, no presente caso, a comprovação da embriaguez pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica de fls. 09, do réu Alex Sandro Lima da Silva. Observa-se, ainda, quantidade superior a 3 (três) vezes o previsto na legislação para a caracterização do delito.

Pelo conjunto probatório produzido nos autos restou suficientemente comprovado que o réu conduzia veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ao lado do exposto, o delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco efetivo.

Observe-se, no mais, o seguinte julgado do E. TJSP:

Embriaguez ao volante - Elementos que demonstram autoria e materialidade delitivas - Direção sob o efeito de etílicos que caracteriza infração de perigo abstrato - Substância que degrada a capacidade psicomotora do condutor, a comprometer a segurança viária, direito de todos, nos termos do artigo 1º, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - Desnecessidade de demonstração de risco efetivo - Condenação mantida - Penas e regime arbitrados com critério - Recurso parcialmente provido somente para substituir a carcerária por restritiva de direitos, bem como para abrandar o prazo da suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores. (TJSP; Apelação Criminal 3003657-10.2013.8.26.0238; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017)

Assim, não se verificando nos autos comprovação de causas excludentes de culpabilidade ou de antijuridicidade, é de rigor a condenação do acusado Alex Sandro Lima da Silva, como incurso no artigo 306, "caput", da Lei nº 9.503/97. Sendo assim, passo a fixar a pena.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) e o estabelecido no parágrafo 4o., do artigo 291, da Lei no. 9.503/97 (O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime.), verifica-se culpabilidade exacerbada do réu, posto que o exame toxicológico de dosagem alcoólica de fls. 09 apresentou resultado positivo para álcool etílico na concentração de 1,9 g/l (um grama e nove decigramas por litro de sangue), ou seja, quantidade superior a 3 (três) vezes a indicada na legislação para a caracterização da infração penal. Assim, considerando-se a gravidade concreta do delito praticado e as penas mínima e máxima previstas para o referido delito, fixo a pena nesta fase em 9 (nove) meses

de detenção, pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, em razão da situação econômica do réu revelada nos autos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses.

Na segunda fase da aplicação da pena, observa-se demonstrada nos autos a reincidência do réu, conforme folha de antecedentes de fls. 109/112 em conjunto com a certidão de distribuições criminais de fls. 113/114 (autos no. 0003258-71.2009.8.26.0238), posto que não demonstrado nos autos ter decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, contado da extinção da pena até a data da infração objeto dos presentes autos. Assim, considerando a confissão do réu em sede policial (fls. 49/50), nos termos do artigo 67 do Código Penal, aumento a pena anterior nesta fase em 1/6, passando a ser fixada em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no piso legal, em razão da situação econômica do réu revelada nos autos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase da aplicação da pena, não se vislumbrando demonstradas nos autos causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, a pena anteriormente fixada deve se tornar definitiva.

Do regime de cumprimento inicial da pena, substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional da pena.

Diante da reincidência comprovada do réu, o regime inicial a ser fixado é o semiaberto, com fundamento no art. 33 do Código Penal.

Incabível, diante da reincidência e da circunstância judicial negativa acima descritas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no artigo 44 do Código Penal, inclusive pelo fato de que a substituição não se mostra suficiente reprovação e prevenção do crime, caso concreto. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão condicional da pena, com base no artigo 77 do Código Penal.

Direito de recorrer em liberdade.

Tendo em vista que o réu respondeu à acusação em liberdade, concedo a este o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu ALEX SANDRO LIMA DA SILVA, qualificado às fls. 49/53 dos autos, como incurso no artigo 306, "caput", da Lei no. 9.503/97, ao cumprimento da pena privativa de liberdade correspondente a 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no piso legal, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

Oportunamente:

Expeça-se guia de execução definitiva;

Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se certidão de honorários em conformidade com o estabelecido no convênio entre a OAB e a DPE, para o presente caso.

P.R.I.C.

Ibiuna, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA